

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800012-15.2025.8.14.0074
Comarca: Tailândia/PA – 2ª Vara Cível e Empresarial
Apelante: Joelma Costa da Silva
Apelada: Hub Gaming Entretenimentos Ltda.
Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE JOGOS ONLINE. INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CAPTURAS DE TELA UNILATERAIS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INÉRCIA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de empresa intermediadora de pagamentos, na qual a autora alegou ter depositado R\$ 2.000,00 em plataforma de jogos online, obtido suposto lucro superior a R\$ 440.000,00 e sofrido bloqueio do saldo remanescente, requerendo indenização correspondente e compensação por dano moral. A ré foi revel, e a autora limitou-se a juntar capturas de tela como prova, permanecendo inerte após intimação para especificação de outras provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado e da não determinação de produção probatória de ofício; (ii) estabelecer o alcance dos efeitos da revelia e da inversão do ônus da prova em face da alegada inverossimilhança dos fatos; (iii) determinar se a intermediadora de pagamentos responde pelos valores supostamente bloqueados na plataforma de jogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Afasta-se o cerceamento de defesa porque a autora, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, operando-se a preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. Reconhece-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e pressupõe verossimilhança das alegações, inexistente quando a narrativa aponta lucro superior a 22.000% em curto período, em desacordo com as regras da experiência comum.

3. Aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, impondo-se à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.
4. Considera-se que capturas de tela produzidas unilateralmente, desacompanhadas de autenticação, perícia ou outros elementos corroborativos, não constituem prova idônea suficiente para embasar pretensão de elevada expressão econômica.
5. Assenta-se que a revelia gera presunção relativa de veracidade, a qual não prevalece quando as alegações são inverossímeis ou desacompanhadas de suporte probatório mínimo, nos termos dos arts. 344 e 345, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ.
6. Conclui-se que a empresa apelada atuou como mera intermediadora de pagamentos, sem ingerência sobre a plataforma de jogos ou sobre eventual bloqueio de saldo, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço ou nexo causal, afastando-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, bem como incidindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento de provas após intimação específica acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.
2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC depende de verossimilhança das alegações, não se aplicando quando os fatos narrados se mostram manifestamente inverossímeis.
3. A revelia produz presunção relativa de veracidade, que não dispensa o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
4. Capturas de tela unilaterais, desacompanhadas de elementos de autenticação ou prova técnica, são insuficientes para comprovar crédito de elevada monta.
5. A intermediadora de pagamentos que não detém ingerência sobre a plataforma de jogos não responde por bloqueio de valores quando ausente nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 370, 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 25, § 1º; CF/1988, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2020, DJe 15.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJSP, Ap. Cív. 1011695-78.2024.8.26.0361, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2025; TJSP, Ap. Cív. 1002090-15.2024.8.26.0101, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, publ. 29.05.2025; TJSP, Ap. Cív. 1006629-90.2025.8.26.0003, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2025.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por **JOELMA COSTA DA SILVA** em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra **HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA**.

Na petição inicial, a autora, ora apelante, narrou ter realizado um depósito de R\$ 2.000,00 na plataforma de jogos online "FADA777", cuja intermediação de pagamentos era realizada pela empresa requerida. Alegou ter obtido lucros que totalizaram R\$ 442.847,38, mas que, após conseguir sacar apenas R\$ 4.500,00, o saldo remanescente de R\$ 438.347,38 foi indevidamente bloqueado. Requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor bloqueado e por danos morais no importe de R\$ 10.000,00.

A empresa W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA, inicialmente no polo passivo, foi excluída da lide por sua extinção formal. A requerida remanescente, HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, embora regularmente citada, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

O pedido de tutela de urgência para arresto de valores foi indeferido. Intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora permaneceu inerte.

Sobreveio a sentença de Id 31588369, que julgou a ação improcedente. Transcrevo abaixo trecho do decisum combatido:

(...)

FUNDAMENTAÇÃO

A ação é improcedente por insuficiência probatória dos fatos constitutivos do direito alegado.

Embora tenha operado a revelia da requerida HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, este fato não dispensa a autora de comprovar os fatos em que funda sua pretensão. A revelia importa presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, mas tal presunção é relativa e pode ser elidida por outros elementos constantes dos autos. Ademais, **os efeitos da revelia não incidem quando os fatos narrados não são verossímeis** ou quando há elementos nos autos que contrariam a versão apresentada.

Da mesma forma, a inversão do ônus da prova deferida com base no Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de substituir a insuficiência do conjunto probatório. **A inversão pressupõe a existência de provas minimamente idôneas nos autos**, apenas transferindo para a parte contrária o encargo de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Não pode, contudo, suprir a inadequação dos elementos probatórios quanto aos fatos constitutivos do direito.

No caso concreto, **a autora fundamenta sua pretensão exclusivamente em prints de tela** que supostamente demonstrariam os valores obtidos na plataforma de jogos. Contudo, tais documentos, por sua própria natureza, carecem de idoneidade probatória, sendo facilmente manipuláveis e não possuindo qualquer autenticação ou certificação que lhes confira credibilidade suficiente para sustentar pretensão de tamanha monta.

A situação torna-se ainda mais grave quando se verifica que a autora foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, justificando a pertinência e necessidade de cada uma delas. Transcorrido o prazo estabelecido, **a requerente permaneceu inerte, demonstrando sua incapacidade de indicar qualquer meio probatório adicional apto a robustecer os fatos**

alegados.

Soma-se a isso o fato de que a empresa W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA, que supostamente operava a plataforma e retinha os valores, foi excluída do polo passivo em razão de sua extinção formal junto à Receita Federal. Ora, se os valores alegadamente devidos encontravam-se retidos na plataforma operada por essa empresa, não há como responsabilizar a intermediadora de pagamentos HUB GAMING por quantias que sequer estavam em sua posse ou disponibilidade.

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo pressupõe a existência real do débito e o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. No presente caso, a autora não logrou demonstrar de forma idônea a existência dos valores que alega lhe serem devidos, baseando sua pretensão em documentos de credibilidade duvidosa e não submetidos ao contraditório.

Ademais, a própria narrativa dos fatos revela-se inverossímil. **A alegação de que um investimento de R\$ 2.000,00 teria gerado lucro superior a R\$ 440.000,00 em poucos meses, representando retorno de mais de 22.000%, contraria as regras da experiência comum e os princípios econômicos básicos, reforçando a fragilidade da tese sustentada.**

Por fim, cumpre observar que compete ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tratando-se de direito disponível e não havendo prova suficientemente robusta nos autos, a improcedência é medida que se impõe ante a inadequação dos elementos que corroboram a versão apresentada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOELMA COSTA DA SILVA em face de HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se, contudo, o benefício da justiça gratuita concedido, razão pela qual a exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar o estado de hipossuficiência, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se.

Tailândia/PA, 29 de julho de 2025.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 31588371), sustentando, em síntese, e preliminarmente que teria havido cerceamento de defesa e que a revelia da apelada implica a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados.

Aduz que as capturas de tela são provas suficientes do seu direito. Pugna pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução ou sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sentença recorrida contraria jurisprudência dominante dos Tribunais.

2. PRELIMINAR

2.1. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo *a quo* lhe impôs um ônus probatório impossível (prova diabólica) e deixou de determinar, de ofício ou mediante inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a exibição de documentos pela parte ré.

Razão não lhe assiste.

De proêmio, cumpre destacar que o sistema processual civil brasileiro é regido pela preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de origem, antes de proferir a sentença, oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. A autora, contudo, **permaneceu inerte**, deixando transcorrer o prazo sem requerer a produção de prova pericial, a expedição de ofícios ou a exibição de documentos, contentando-se com o acervo documental (capturas de tela) já colacionado à inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, mantém-se silente, operando-se a **preclusão temporal e lógica**. Não é dado à parte, em sede de apelação, alegar nulidade por falta de provas que ela mesma teve a oportunidade de requerer e não o fez.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão.

Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Ademais, no que tange à **inversão do ônus da prova** prevista no Código de Defesa do Consumidor, esta não opera de forma automática (*ope legis*), mas sim *ope judicis*, dependendo da constatação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso em apreço, a narrativa de que a autora obteve um lucro superior a **22.000%** (vinte e dois mil por cento) sobre o capital investido em curto espaço de tempo carece de **verossimilhança mínima**. A inverossimilhança do direito alegado afasta a obrigatoriedade da inversão do ônus probatório, mantendo-se a regra geral do art. 373, I, do CPC.

Sobre o tema, leciona a doutrina de **Nelson Nery Junior**:

"O juiz não deve inverter o ônus da prova se o fato alegado pelo consumidor for inverossímil. A inversão é regra de julgamento ou de instrução que pressupõe a probabilidade da existência do direito alegado." (Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: RT, 2018).

Tampouco prospera a tese de "prova diabólica". A autora poderia ter requerido a expedição de ofícios às instituições financeiras, ao Banco Central ou solicitado perícia técnica em seu aparelho celular para validar a cadeia de custódia das provas digitais. Ao não fazê-lo, assumiu o risco de ver seu pedido julgado improcedente por falta de provas. O art. 370 do CPC, que confere poderes instrutórios ao juiz, não serve de salvo-conduto para suprir a desídia da parte, mormente quando assistida por advogado.

A atuação de ofício do juiz para determinar a produção de provas é subsidiária e não pode substituir a iniciativa probatória da parte, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar, visto que a instrução probatória foi encerrada regularmente após a inércia da apelante.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença de improcedência, avaliando-se, para tanto: **(i)** o valor probatório das capturas de tela apresentadas pela autora; **(ii)** o alcance dos efeitos da revelia diante da alegação de inverossimilhança dos fatos; e **(iii)** a responsabilidade da empresa apelada, na condição de intermediadora de pagamentos, pelos supostos danos sofridos pela apelante.

Adianto que a sentença não merece reparos.

3.1. Da Insuficiência Probatória e do Ônus da Autora

O ponto central da demanda reside na completa ausência de substrato probatório mínimo a corroborar a pretensão autoral. Conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, "*o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito*".

No caso em tela, a apelante fundamenta um pedido de quase meio milhão de reais exclusivamente em capturas de tela de seu celular. Tais documentos, contudo, são reconhecidamente frágeis como meio de prova, pois são produzidos unilateralmente e podem ser facilmente adulterados, sem a possibilidade de verificação de sua autenticidade, integridade e proveniência.

A jurisprudência pátria é cautelosa ao admitir "prints" como prova, exigindo que venham acompanhados de outros elementos que lhes deem suporte. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás consolidou o entendimento na Súmula 18: *"Telas sistêmicas, por si só, não são capazes de demonstrar relação obrigacional entre as partes, exceto se não impugnadas especificamente e se corroboradas com outros meios de provas."*

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JOGOS DE AZAR. Sentença de improcedência. Autora que jogava jogos de azar na plataforma online 59betsk e foi impedida de sacar quantia que ganhou no jogo, atribuindo a responsabilidade pelo fato às rés . Pedido de condenação referente ao prêmio não resgatado, restituição dobrada dos R\$20,00 depositados para usar a plataforma e danos morais. Documentos juntados que não elucidam a ligação entre as rés e os fatos que permeiam a causa. Ausência de prova do nexo entre o PIX alegado e o site de apostas. Comprovante do PIX sequer juntado, tratando-se de mero "print" de notificação recebida no celular sobre a operação . "Prints" do site de apostas (do popular "jogo do tigrinho") desprovidos de qualquer elemento que vincule a plataforma às rés. Confissões das rés alardeadas pela autora nas razões recursais não vislumbradas. Teses envolvendo a Lei n. 14790/23 configuram inovação recursal . Incidência, de todo modo, não justificada pela autora, sendo certo que referida norma não autorizou, de forma incondicional e indiscriminada, a exploração de jogos de azar, como defende. Art. 814 do CC, que fundamentou a improcedência, não foi alterado ou revogado pela Lei n. 14790/23 . Causa de pedir explicitamente vinculada a jogos de azar. Natureza de obrigação natural (portanto, inexigível) do objeto dos autos. Doutrina. Recurso desprovido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10116957820248260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 24/04/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025)

Conforme já assentado na análise da preliminar, não há que se falar em inversão do ônus da prova dada a manifesta inverossimilhança da narrativa, de modo que cabia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante prova robusta, o que não ocorreu, limitando-se a recorrente a apresentar capturas de tela unilaterais e permanecendo inerte durante a instrução.

3.2. Dos Efeitos da Revelia

A apelante se apegua ao fato de a requerida ser revel. Todavia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), não é absoluta, mas relativa (*juris tantum*).

O próprio Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 345, IV, que os efeitos da revelia não se produzem se *"as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"*. É exatamente a hipótese vertente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE . PRECEDENTES STJ. PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2. Consoante o disposto no art. 105 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional. 3. Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Precedentes. 4. Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2212860 SP 2022/0300784-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Portanto, a revelia da empresa intermediadora de pagamentos não tem o condão de transformar em verdade uma alegação fática implausível e desacompanhada de prova confiável.

3.3. Da Ausência de Responsabilidade da Intermediadora de Pagamentos

Por fim, ainda que se superassem os óbices probatórios, a improcedência do pedido em face da apelada seria medida impositiva.

A empresa HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA atuou, na relação descrita, como mera intermediadora de pagamentos. Sua função se limitou a processar a transação financeira (PIX) entre a autora e a plataforma de jogos. Não há nos autos qualquer indício de que a apelada tivesse ingerência sobre o funcionamento do jogo, a gestão dos saldos dos usuários ou o bloqueio de valores.

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC) exige a participação do fornecedor no ciclo do serviço ou produto que apresentou o vício. No caso, o suposto vício (bloqueio de saldo) ocorreu no âmbito da plataforma de jogos, operada por outra empresa, e não na prestação do serviço de pagamento.

Inexistindo falha na prestação do serviço da apelada e, principalmente, nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado pela autora, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor).

Nesse sentido, colaciono julgado elucidativo:

"Apelação. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de quantia e indenização por danos morais. Plataforma de jogos de azar online. Cassino virtual. Retenção de valores. responsabilidade das rés não configurada. 1. (...) 3.1. Instituição intermediadora de pagamentos que não administra a plataforma de jogos e não detém responsabilidade sobre liberação de valores. 3.2. Ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e os supostos danos sofridos pela autora. (...)" (TJ-SP - Apelação Cível: 1002090-15.2024.8.26.0101, Relator: Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE JOGOS ONLINE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a corré ao pagamento do valor do prêmio obtido em casa de apostas, afastada a responsabilidade da instituição financeira intermediadora, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a instituição de pagamento possui legitimidade passiva e

responsabilidade solidária por prejuízos decorrentes da não liberação de valores em plataforma de jogos online; (ii) estabelecer se a negativa de saque do prêmio configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, em tese, a responsabilização solidária de instituições que integram a cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A corré atua como mera processadora de pagamentos, não exercendo controle ou ingerência sobre a operação da plataforma de jogos online, tampouco tendo participação direta na retenção do prêmio. Sua atuação limitou-se à viabilização técnica da transação financeira, inexistindo demonstração de conduta culposa ou omissiva que configure nexo de causalidade com os danos alegados. A escolha do autor por participar de apostas em plataforma estrangeira, não regulamentada e sem representação formal no Brasil, evidencia assunção de risco, não sendo possível transferir à intermediadora financeira a responsabilidade pelo não recebimento de prêmio. Não há comprovação de danos morais indenizáveis, uma vez que não se demonstrou violação grave a direitos da personalidade. O aborrecimento decorrente da frustração contratual e do não pagamento do prêmio, por si só, não configura dano extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição de pagamento que apenas intermedeia tecnicamente transações entre usuários e plataformas de jogos online não possui legitimidade passiva quando não demonstrada atuação culposa ou participação na retenção de valores. A frustração na liberação de prêmio por plataforma estrangeira de apostas não configura, por si só, abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não ensejando indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14, § 3º, II; 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. Cív. 1002090-15.2024.8.26.0101, Rel. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10066299020258260003 São Paulo, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 08/09/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da sentença de improcedência é a única solução jurídica cabível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** do Recurso de Apelação e **NEGO-LHE PROVIMENTO**, para manter integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos que aqui foram expendidos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

